# RADIO LICENSE AGREEMENT

**Nicht-exklusive Lizenz für die Nutzung einer selbst produzierten Musikaufnahme im Webradio**

## 1. Angaben zur Band und Aufnahme

| | |
|---|---|
| **Band / Artist** | |
| **Ansprechpartner** | |
| **E-Mail** | |
| **Mitglieder / Rechteinhaber** | |
| **Songtitel** | |
| **Album / EP / Single** | |
| **ISRC (falls vorhanden)** | |
| **Label / Selbstveröffentlichung** | ☐ Selbstveröffentlicht ☐ Label: |
| **Aufnahme produziert von** | |
| **Veröffentlichungsdatum** | |

### 1.1 Einbeziehung zukünftiger Tracks

Die Vereinbarung gilt für sämtliche Musikstücke, die der Künstler dem Radio im Rahmen dieser Zusammenarbeit zur Verfügung stellt und deren Nutzung gemäß den nachfolgenden Bestimmungen freigegeben wird. Dies umfasst sowohl zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehende als auch künftig veröffentlichte oder produzierte Tracks.

Die Freigabe eines neuen Tracks erfolgt durch Aufnahme in die Trackliste gemäß Anlage 1 oder durch eine anderweitige dokumentierte Bestätigung in Textform, beispielsweise per E-Mail.

Die Aufnahme eines Tracks in die Trackliste bestätigt dessen Einbeziehung in die Vereinbarung, sofern der Künstler über die erforderlichen Rechte verfügt und keine entgegenstehenden Rechte Dritter oder Vereinbarungen bestehen.

## 2. Rechteerklärung der Band / Rechteinhaber

Die unterzeichnende Person bzw. die unterzeichnenden Rechteinhaber erklären und versichern, dass:

- ☐ die Band bzw. die benannten Rechteinhaber über die für diese Vereinbarung erforderlichen Rechte an der konkreten Tonaufnahme verfügen oder wirksam darüber verfügen dürfen
- ☐ die Band die Aufnahme selbst eingespielt, produziert oder mit den hierfür erforderlichen Einwilligungen herstellen ließ
- ☐ alle beteiligten Musiker, Sänger, Produzenten und sonstigen Mitwirkenden, die für die Nutzung im Webradio erforderlichen Rechte eingeräumt haben oder die Band hierzu anderweitig berechtigt ist
- ☐ die verwendeten Kompositionen, Texte und Arrangements entweder von den Rechteinhabern selbst stammen oder ordnungsgemäß lizenziert wurden
- ☐ keine fremden Samples, Loops, Beats, Aufnahmen oder sonstigen geschützten Bestandteile ohne ausreichende Lizenz verwendet wurden
- ☐ keine Verträge mit einem Label, Verlag, Distributor, Produzenten oder einer sonstigen dritten Partei bestehen, die der hier eingeräumten Nutzung entgegenstehen
- ☐ die Band das Radio informiert, wenn ein Dritter Rechte an der Aufnahme oder den zugrunde liegenden Werken beansprucht oder die Rechtekette sich ändert

## 3. Verwertungsgesellschaften und Rechteverwaltung

Die Band informiert das Radio wahrheitsgemäß darüber, ob Mitglieder, Komponisten, Texter oder sonstige Rechteinhaber Mitglied einer Verwertungsgesellschaft sind oder ob Rechte an der Komposition, dem Text oder der Aufnahme durch eine Verwertungsgesellschaft, ein Label, einen Verlag oder eine andere Partei wahrgenommen werden.

| | |
|---|---|
| **GEMA-Mitgliedschaft eines beteiligten Urhebers** | ☐ Nein ☐ Ja ☐ Unbekannt |
| **Andere Verwertungsgesellschaft** | ☐ Nein ☐ Ja: |
| **Label-Rechte an Aufnahme** | ☐ Nein ☐ Ja: |
| **Publisher / Verlag** | ☐ Nein ☐ Ja: |
| **Weitere Rechteinhaber** | ☐ Nein ☐ Ja: |

## 4. Einräumung der Webradio-Lizenz

Die Band bzw. die hierzu berechtigten Rechteinhaber räumen dem Radio hiermit ein nicht-exklusives, weltweit geltendes und zeitlich unbeschränktes Recht ein, die oben bezeichnete Aufnahme:

- ☐ im Rahmen eines linearen, nicht-interaktiven Internet-Radioprogramms öffentlich wiederzugeben und zu streamen
- ☐ für den technischen Sendebetrieb auf Servern, Streaming-Systemen und Backups zu speichern und zu vervielfältigen
- ☐ in technisch erforderliche Formate umzuwandeln oder anderweitig technisch zu bearbeiten, soweit dies für den Sendebetrieb erforderlich ist
- ☐ beliebig oft innerhalb des Radioprogramms auszustrahlen
- ☐ Artist, Songtitel, Album und sonstige vom Artist bereitgestellte Metadaten in Now-Playing-Anzeigen, Programmübersichten und Artist-Profilen anzuzeigen
- ☐ die Band und den Song im Zusammenhang mit dem Radio unentgeltlich zu bewerben, einschließlich kurzer Audioausschnitte für Social Media und Radio-Promotion

- ☐ auf die offiziellen Webseiten und Social-Media-Profile der Band zu verlinken

Die Lizenz ist ausdrücklich nicht-exklusiv. Die Band behält das Recht, die Aufnahme weiterhin selbst zu veröffentlichen, zu streamen, zu verkaufen, auf Streaming-Plattformen anzubieten und anderen Medien Lizenzen einzuräumen.

## 5. Vergütung

Die vorstehende Lizenz wird unentgeltlich eingeräumt. Das Radio schuldet für die beschriebenen Nutzungen keine Vergütung an die Band, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird.

## 6. Zusicherung der Rechtekette und Freistellung

Die Band bzw. die unterzeichnenden Rechteinhaber stellen das Radio von berechtigten Ansprüchen Dritter frei, soweit diese darauf beruhen, dass eine in dieser Vereinbarung abgegebene Zusicherung über die Rechte an der Aufnahme oder den zugrunde liegenden Werken unzutreffend war.

Dies gilt nicht für Ansprüche, die ausschließlich durch eine vom Radio zu vertretende Nutzung außerhalb des vereinbarten Lizenzumfangs entstehen.

## 7. Keine Exklusivität / keine Übertragung der Bandrechte

Diese Vereinbarung überträgt weder Eigentum noch exklusive Rechte an der Aufnahme oder an den zugrunde liegenden Werken.
Das Radio erhält ausschließlich die ausdrücklich beschriebenen Nutzungsrechte.

## 8. Beendigung

Die Lizenz kann für die Zukunft mit einer Frist von 30 Tagen, zum Monatsende in Textform gekündigt werden, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Bei einem glaubhaften Hinweis auf eine Rechteverletzung darf das Radio die Aufnahme bis zur Klärung vorläufig aus dem Programm nehmen. Bereits notwendige Nachweise der Rechtekette dürfen für die Dauer gesetzlicher oder berechtigter Dokumentationspflichten aufbewahrt werden.

## 9. Bestätigung und Unterschriften

Mit der Unterschrift bestätigt die Band bzw. der unterzeichnende Rechteinhaber, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgemäß sind und die erforderlichen Rechte für die eingeräumte Nutzung vorliegen.

| **Band / Rechteinhaber** | **Radio / Licensee** |
|---|---|
| Name / Band: | Name: |
| Datum: | Datum: |
| Unterschrift: | Unterschrift: |

*Empfohlene Anlagen: die fertige Audiodatei, vorhandene Metadaten/ISRC sowie gegebenenfalls relevante Unterlagen zu Label-, Verlags- oder sonstigen Rechtevereinbarungen.*